

1502237-46.2021.8.26.0567
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/09/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO BISPO GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

PEDRO BISPO GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 158, § 3º (vítima FABIANA), do artigo 158, § 3º, segunda parte, c.c. o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
3ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502237-46.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502237-46.2021.8.26.0567
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PEDRO BISPO GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

PEDRO BISPO GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 158, § 3º (vítima FABIANA), do artigo 158, § 3º, segunda parte, c.c. o artigo 159, § 2º, inciso I (vítimas HENRIQUE e RENATA), do Código Penal, do artigo 14, caput, e do artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; por fatos ocorridos, segundo a denúncia, no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 21h00min, em frente ao Hospital Regional de Sorocaba; na mesma data, em horário

posterior, em frente ao estabelecimento comercial denominado "Casa e Cia.", localizado na Avenida Armando Pannunzio, nº 1.180; no mesmo dia e em horário posterior, na Rua Orlando Bismara, nº 63, Vila Nova Manchester; todos nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 94/98).

A denúncia foi recebida (fl. 141). O réu foi devidamente citado (fl. 150) e apresentou resposta à acusação, oportunidade em que pugnou, preliminarmente, pela a rejeição da denúncia e requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 165/171). O representante do Ministério Público manifestou-se acerca da resposta apresentada (fls. 177/179). A preliminar foi afastada e o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (fl. 182).

Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha arrolada pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e uma testemunha comum e o réu foi interrogado, oportunidade em que a defesa desistiu da oitiva da testemunha Reginaldo Araujo Oliveira (fls. 292/320, 344/345 e 349/366).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 465/488).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu (fls. 492/508).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A vítima, Renata Maldonado Silveira Romão, disse que, no dia dos fatos, saiu de sua casa, juntamente com seu marido, e se dirigiu à loja "Casa e Companhia", para comprar luzes de Natal. Afirmou que, na época, a filha do casal tinha nove anos de idade. Susentou que chegou à loja por volta de vinte horas e trinta minutos. Ressaltou que estacionaram no estacionamento externo, onde havia um carro preto, e entraram na loja. Narrou que ficaram algum tempo no interior da loja e, quando retornaram ao estacionamento, conversando e brincando, foram abordados por um indivíduo armado, o qual determinou que ambos entrassem no carro, alegando que se tratava de um sequestro. Alegou que entrou no banco do passageiro e seu marido no banco de trás, a mando do indivíduo. Mencionou que o alarme do seu carro disparou e seu marido não encontrava a chave para desativá-lo. Relatou que o indivíduo os advertiu para que dessem um jeito de desarmar o alarme e entrassem no carro. Disse que seu marido já estava no banco de trás e, quando o alarme disparou, as portas do carro foram travadas. Afirmou que seu marido ficou mexendo, tentando identificar se as chaves estavam no banco de trás, momento em que foi atingido no peito por um disparo de arma de fogo, diante disto, o indivíduo foi embora sem levar nada. Sustentou que ficou desesperada e abriu as portas do carro pelo lado de dentro, momento em que seu marido, mesmo alvejado no peito, também abriu a porta. Ressaltou que encontraram a chave, que havia caído do lado de fora do carro, a declarante a pegou, colocou seu marido no banco do passageiro e saiu dirigindo com destino ao Hospital Unimed, que era próximo dali. Narrou que, após seu marido ter sido socorrido pelos médicos e enfermeiros, a declarante ligou para a polícia military, via 190. Alegou que, após algum tempo, os policiais foram até o local em que a declarante estava e lhe informaram que uma pessoa havia sido presa e que, assim que fosse possível, era para a declarante ir à delegacia para prestar esclarecimentos e fazer reconhecimento. Mencionou que, após o término da cirurgia do seu marido, que ocorreu por volta de uma e meia ou duas horas da manhã, a declarante foi à delegacia, onde prestou declaração e reconheceu o réu como sendo o agente criminoso. Relatou que a lesão sofrida pelo seu marido foi muito grave, pois o tiro atingiu o meio do tórax, passando cerca de dois centímetros do coração. Esclareceu que a bala entrou pela diagonal, então ela atingiu o pulmão e depois ficou alojada no ombro. Disse que seu marido precisou passar por uma cirurgia, que durou aproximadamente três horas e meia, para cerrar o tórax, oportunidade em que ele perdeu muito sangue. Afirmou que levou seu marido ao hospital no carro do casal, o qual ficou todo sujo de sangue, pois não havia tempo hábil para esperar por uma

ambulância. Sustentou que seu marido ficou em coma e permaneceu internado por onze dias. Ressaltou que, após seu marido receber alta, ele passou por uma nova cirurgia, pois teve uma complicação, consistente em um aneurisma, então ele ficou internado por mais cinco dias. Narrou que, a partir de então, ele passa por tratamento contínuo, pois os médicos informaram que a lesão sofrida provocou a necessidade de tratamentos para o resto da vida. Alegou que ele faz tratamentos com médicos cardiologista e vascular e toma medicação continuamente. Mencionou que ele teve bastante dificuldade respiratória e ainda faz fisioterapia muscular para voltar a ter os movimentos. Esclareceu que ele voltou ao trabalho, mas a vida não é mais igual anteriormente. Disse que os fatos resultaram também em problemas psicológicos e que todos em sua casa passam por tratamentos psicológicos. Afirmou que o agente criminoso não chegou sentar no banco do motorista e que ele ficou na janela do motorista. Sustentou que acredita, diante das ordens que foram dadas, que a declarante deveria conduzir o veículo, enquanto o agente criminoso ficaria rendendo seu marido, por isso ele determinou que seu marido sentasse no banco de trás. Ressaltou que, quando o rapaz efetuou o disparo em direção ao seu marido, ele está fora do veículo. Narrou que ele esticou o braço e atirou, foi muito preciso. Alegou que sua filha não estava junto com o casal, pois permaneceu em sua casa. Reconheceu o réu sem sombra de dúvidas como sendo o autor do crime. Mencionou que o réu praticou o crime sozinho. Relatou que ele usava uma blusa sem detalhes, de cor escura, e calça e estava sem máscara. Disse que não se recorda se ele usava bone. Afirmou que, no momento do crime, olhava bastante para o rosto do agente criminoso, porque ficou bastante apavorada com a arma. Afirmou que não conseguia parar de olhar para o rosto dele. Sustentou que acredita que ficou por volta de meia hora no interior do estabelecimento e que saiu de lá por volta de vinte e uma horas. Henrique Rafael da Silva Romão, testemunha de defesa, disse que ele e a esposa terminaram as compras na loja e se dirigiram ao carro. Afirmou que, no momento em que sua esposa já estava dentro do carro e o declarante fechava a porta do motorista, após guardar as mercadorias no banco de trás, sentiu alguém segurando sua esposa, momento em que viu o indivíduo fazendo a abordagem e apontando a arma para o declarante. Sustentou que, logo em seguida, o rapaz informou que se tratava de um sequestro. Ressaltou que entrou em grande desespero, oportunidade em que pediu para o indivíduo levar o que ele quisesse, carteira, celular, carro, mas os deixassem no local, porém ainda assim ele continuou reforçando que se tratava de sequestro, apontando a arma a todo momento. Narrou que percebeu que ele estava com duas armas e estava sozinho. Alegou que, no momento em que deixou cair a chave do carro, o rapaz pediu ao declarante que fosse para o banco de trás, oportunidade em que novamente implorou para que ele parasse com aquilo e levasse o que ele quisesse, mas não foi atendido. Mencionou que o agente criminoso obrigou o declarante ir para o banco de trás, apontando-lhe a arma a todo momento. Relatou que, quando estava no banco de trás, o alarme disparou e começou a fazer um grande barulho. Disse que ouviu ele falar: "o que que tá acontecendo?" "para com isso daí". Afirmou que ele não entrou no carro e ficou de pé do lado de fora, com o braço esticado, apontando a arma para o declarante e sua esposa. Sustentou que ele tentou abrir a porta traseira, não foi possível, porque o carro estava travado. Ressaltou que a todo momento o declarante ficou com as mãos para cima, dentro do carro, pedindo para ele levar o que quisesse e fosse embora. Narrou que, em meio aquela súplica e o barulho do carro, sentiu o cheiro e ouviu o barulho do disparo, momento em que sua esposa gritou. Alegou que olhou para baixo e viu seu peito sangrando. Mencionou que, naquele momento, o agente criminoso virou-se de costas e saiu andando, como tivesse nada acontecido. Relatou que ainda conseguiu se movimentar e, juntamente com sua esposa, localizou a chave do carro. Disse que ficou sentado no banco do passageiro e sua esposa assumiu o volante. Afirmou que sua esposa chegou gritar por Socorro, mas ninguém apareceu, diante disto, ela saiu em direção ao hospital mais próximo, a Unimed. Sustentou que a todo momento parecia que iria desmaiar e que sua visão estava ficando preta, como se estivesse falecendo. Ressaltou que tinha muito sangue. Narrou que em menos de quatro minutos sua esposa chegou no local do hospital onde param as ambulâncias, oportunidade em que o declarante ainda conseguiu abrir a porta, caminhou dois ou três passos,

deitou no chão e desmaiou. Alegou que se recorda de ter acordado, sobre uma maca, de alguém apertando muito seu ombro, momento em que gritou de dor e desmaiou novamente, acordando novamente somente trinta e seis horas depois da cirurgia e do coma. Mencionou que passou por grande dor e que houve um grande estrago em seu peito, pois foi feito um grande corte. Relatou que teve o pulmão perfurado e uma veia mamária, rompida, o que gerou a hemorragia, zerando o sangue em seu corpo, sendo necessária a transfusão de dezesseis bolsas de sangue. Disse que isso também gerou uma insuficiência respiratória elevadíssima e uma limitação na sua articulação do braço direito, ocasionando uma trombose. Afirmou que, trinta dias após a primeira cirurgia, precisou voltar para UTI para fazer reparo em uma veia, em decorrência de um aneurisma. Sustentou que, após os fatos, teve um impacto psicológico extremamente elevado. Ressaltou que ficou com medo, que teve perda de força, pois perdeu muita massa muscular, que teve perda na movimentação do braço direito e na parte torácica. Narrou que ainda a bala ainda permanece em seu corpo, pois a extração dela é um processo delicado. Esclareceu que a bala se rompeu e está fragmentada em mais de três pedaços em seu corpo. Reconheceu o réu como sendo o agente criminoso. Disse que apenas o réu participou da ação criminosa. Afirmou que o réu usava uma roupa simples, mas não consegue precisar se era uma camiseta ou uma camisa. Narrou que talvez fosse de cor escura. Sustentou que ele não tinha nenhuma proteção no rosto, nem capuz, nem máscara e não usava bone, por isso consegue reconhecer o agente criminoso. Ressaltou que não fez o reconhecimento do autor do crime na delegacia, porque estava em coma.

A testemunha comum, Tiago Nunes Lamounier de Moraes, policial militar, disse que estava em patrulhamento de rotina, quando recebeu informação, via Copom, acerca de um possível roubo em andamento a estabelecimento comercial, com disparo de arma de fogo, diante disto, dirigiu-se ao local dos fatos, oportunidade em que se deparou com outra viatura e com a tenente, responsável por esta, mantendo contato com uma das vítimas, a qual informou que tinha sido vítima de sequestro-relâmpago, que teria sido praticado por um indivíduo que lhe pediu para efetuar saques, juntamente com ele, em caixa eletrônico, e, posteriormente, ele determinou que ela parasse na frente de um comércio, situado na Avenida Armando Pannunzio, oportunidade em que ele desceu do veículo dela e tentou sequestrar ou roubar outra família, momento em que o proprietário desse veículo, a parte masculina da família, derrubou a chave do veículo dele, dentro do carro, e abaixou-se para pegá-la. Afirmou que a esposa dessa vítima relatou posteriormente à equipe, na delegacia, que o indivíduo que efetuara o roubo estava bem nervosa e que provavelmente ele acreditou que seria uma tentativa da vítima de pegar alguma coisa dentro do carro ou alguma reação e efetuou o disparo de arma de fogo em direção à ela e, posteriormente, ele saiu a pé, correndo pela avenida. Sustentou que, com o conhecimento das características do agente criminoso, saiu em patrulhamento e se deparou com o indivíduo andando na calçada, oportunidade em que realizou a abordagem. Ressaltou que, na parte da frente da cintura dele, foi localizada a pistola 635 com cinco munições, estando duas delas já picotadas, porém não deflagradas, e na parte de trás da cintura, nas costas, foi localizado um revolver calibre 38, com duas munições deflagradas. Narrou que foi dada voz de prisão ao indivíduo e ele foi conduzido à delegacia. Reconheceu o réu como sendo a pessoa que abordou. Esclareceu que, quando chegou ao local dos fatos, deparou-se com a tenente da outra viatura mantendo contato com a vítima do primeiro sequestro-relâmpago, cujo nome é Fabiana. Alegou que não ouviu todo o relato dela com relação ao ato praticado pelo réu. Mencionou que tenente colheu as informações e passou rapidamente para a equipe do depoente, a fim de que saísse em patrulhamento a procura do indivíduo. Relatou que, posteriormente, foi mantido contato com esta vítima e ela forneceu os detalhes do que aconteceu com ela. Disse que ela relatou que estava na frente do Hospital Regional e, no momento em que estava entrando no veículo, foi abordada pelo indivíduo, o qual apresentou a arma, determinou que ela entrasse no carro dela e saísse com esse, em seguida, ele determinou que ela se dirigisse a caixas eletrônicos com a finalidade de efetuar alguns saques. Afirmou que ela informou que foi ao Supermercado Confiança, situado na Armando Pannunzio, mas, como havia muitas pessoas, o réu determinou que ela procurasse outro lugar, em seguida, ele determinou que ela parasse em um comércio e

estacionasse ao lado do carro das vítimas do segundo crime, posteriormente, ele tentou praticar o segundo roubo. Sustentou que o réu, quando abordado, portava duzentos e cinquenta e sete reais e, pelo que se recorda, a vítima Fabiana disse que esse dinheiro pertencia a ela, pois ele o havia subtraído. Ressaltou que não apresentou o réu para a vítima Fabiana. Narrou que, na delegacia, após a prisão em flagrante do réu pelo depoente, esta vítima lhe informou que tinha reconhecido o acusado como sendo o agente criminoso. Alegou que não se recorda do horário em que o réu foi preso em flagrante, mas se recorda que foi bem tarde da noite. Mencionou que o réu foi abordado na Orlando Bismara, uma travessa da Armando Pannunzio, que fica quase de frente com o Mercado Confiança, situado também na Armando Pannunzio, passando a Faculdade Anhanguera. Relatou que, próximo a este local, tinha uma obra. Disse que não passou muito tempo entre a abordagem do réu e a apresentação dele na delegacia. Afirmou que o réu não ofereceu resistência. Sustentou que a distância entre a Casa e Companhia, onde foi feito o disparo de arma de fogo, e o local onde o acusado foi abordado consistia em, aproximadamente, quinhentos metros. Ressaltou que o réu usava calça jeans, uma máscara vermelha e, se não lhe falha a memória, uma camiseta branca. Narrou que não se recorda se a camiseta era de malha ou de botão.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação e policial militar, Leandro Feliciano Silva. Reconheceu o réu como sendo a pessoa que abordou. Acrescentou que o acusado, quando abordado, negou a autoria dos crimes e não soube explicar nada sobre as armas. Sustentou que a vítima Fabiana lhe informou que, quando parou com seu veículo no local em que ocorrera o segundo crime, o réu disse a ela para ficar quieta dentro do carro, pois quando o casal saísse da loja ele iria roubá-lo, mas ela, ao ouvir o disparo de arma de fogo, saiu do interior do carro e correu para dentro da loja, gritando que se tratava de um roubo e se jogou no chão, alegando que depois disso não viu mais nada. Ressaltou que esta vítima também informou que fez um saque de trezentos reais, pois o réu informou a ela que se ela sacasse o dinheiro ele iria libera-la, porém ele não cumpriu com o prometido e continuou com ela dentro do carro.

A vítima, Fabiana Renata dos Santos Coam, disse que estava próxima ao hospital em Sorocaba, quando foi abordada por um rapaz, oportunidade em que imediatamente entregou tudo que tinha em mãos a ele, inclusive a chave do carro, mas mesmo assim ele a obrigou entrar no veículo e determinou que ela o levasse a Faculdade Anhanguera. Afirmou que não Morava em Sorocaba e pediu calma a ele, dizendo que não faria nada de errado, momento em que ele disse: “realmente, você não vai fazer nada de errado, porque eu estou com duas armas apontadas para você”. Sustentou que, diante disto, apenas dirigiu o veículo. Ressaltou que ficou dirigindo por quase duas horas, obedecendo exatamente tudo que ele determinava e que não se exaltou em nenhum momento. Narrou que, quando chegaram na Faculdade Anhanguera, a declarante disse a ele: “chegamos”, e ele falou: “não, você vai fazer o que eu estou mandando”, tendo ela respondido: “mas o senhor me pediu para trazê-lo até aqui”. Alegou que até então acreditou que ele queria apenas uma carona, mas notou que estava equivocada. Mencionou que explicou a ele que o carro era elétrico e que poderia emitir som, por isso pediu que ele não fizesse nada com ela. Relatou que deu uma seta errada e o carro começou a emitir um som, momento em que ele disse: “para com isso se não eu te mato, eu te mato”, tendo respondido a ele que apenas tinha cometido um erro com a seta. Disse que corrigiu o erro e o barulho acalmou, em seguida, dirigiram-se para um lugar ermo, o qual parecia ser próximo da Faculdade Anhanguera, onde ele a fez parar o carro e lhe disse: “bom, você vai fazer o que eu estou mandando, o que eu quiser, do jeito que eu quiser, você vai dirigir o quanto eu quiser”, tendo ditto a ele: “tudo bem, senhor”. Esclareceu que a todo momento se referiu a ele como senhor e que em nenhum momento se hesitou. Afirmou que estava bastante calma e tranquila e ele não estava tão truculento, mas estava seguro do que queria fazer. Sustentou que, um pouco depois, ele ficou truculento, mas ele mostrava muita segurança no que queria fazer aquela noite, pois dizia: “vou te matar, não tenho o que perder, eu te mato, não faz brincadeira comigo”, oportunidade em que ela respondia a todo momento: “sim, senhor”. Ressaltou que pararam no primeiro lugar para efetuar o saque do dinheiro, em um mercado

chamado "Confiança", mas ele desistiu quando viu muitas cameras e determinou que ela entrasse no carro novamente, com o revólver apontado para suas costas, em seguida, fizeram quatro paradas, tentando sacar o dinheiro, o que ocorreu apenas uma vez, porque ele percebia muito movimento, pois era dia de jogo do mundial do Palmeiras. Narrou que fez o primeiro saque na Avenida General, em um mercado, oportunidade em que conseguiu sacar trezentos reais. Alegou que acreditou que tudo tinha terminado, mas hesitou em sair de perto dele. Mencionou que, nesse momento, realmente viu a arma, pois até então só a tinha sentido encostada em várias partes do seu corpo, como perna, costas e pescoço, diante disto, voltou para o lado dele e disse: "Ok, vamos prosseguir então". Relatou que ele a levou novamente para o lugar ermo, momento em que notou que já não tinha mais estrutura emocional, pois começou ter falta de ar e faltar a voz. Esclareceu que tem faringite, o qual se agrava com o estado emocional alterado. Disse que, naquele momento, ele alterou-se completamente e disse: "para de gracinha, para de gracinha, eu vou te matar, você não vai ficar com graça agora, você não vai fazer graça agora", tendo respondido que não estava fazendo graça, pois realmente estava se sentindo mal e pediu para abrir o vidro do carro. Afirmou que, até então, já havia dirigido há quase uma hora e meia e sempre com os vidros fechados, por ordem dele. Sustentou que estava muito calor, mas com o ar do carro ligado não conseguia ouvir a voz dele, diante disto, ele a autorizou desligar o ar, mas determinou que os vidros ficassem fechados. Ressaltou que nesse momento se entregou e disse a ele: "ó, faz o que tu quiser comigo, me mata, eu não tenho mais forças para dirigir, eu não tenho mais emocional, não tenho mais psicológico", em seguida, começou chorar. Narrou que queria acabar com aquilo, pois já estava há quase duas horas naquela situação e aguentava mais. Alegou que ele determinou que ela ligasse o carro, o que foi atendido. Mencionou que entraram em uma nova avenida, oportunidade que ele lhe disse: "eu não vou te matar hoje, só que você vai fazer o que eu quiser, eu não tenho nada a perder." Relatou que dirigiu o carro e, depois de vinte minutos, entraram em uma avenida muito grande, cujo nome não sabe, e pararam no semáforo, momento em que um Jeep passou por eles e o autor do crime lhe disse para segui-lo. Disse que perguntou a ele o motivo, mas ele lhe disse para obedecer e não fazer pergunta, acrescentando: "onde esse carro for, você vai. E eu vou te explicar, eu vou pegar esse filho da puta agora". Afirmou que o carro parou em uma loja de utilidades domésticas e um casal saiu do interior dele. Sustentou viu o casal conversando na sua frente, mas não fez nenhuma sinalização, porque o agente criminoso lhe disse: "se você falar alguma coisa para eles, eu mato você agora". Ressaltou que ficaram parados nesse local por quarenta minutos, com a declarante sempre sob ameaça do revólver, momento em que o autor do crime pediu para ela virar o carro, em seguida, ele saiu do banco do passageiro e se dirigiu ao banco de trás, mas a ameaçou com a arma. Narrou que ficaram aguardando o casal e, lamentavelmente, quando o casal voltou, tanto a esposa quanto o marido começaram gritar muito, diante disto, o agente criminoso ficou muito truculento. Alegou que, quando ouviu o tiro, saiu correndo do seu carro. Mencionou que não saiu antes porque ficou paralisada, vendo tudo que estava acontecendo com o casal ao seu lado e sem poder fazer nada. Relatou que, no momento em que ouviu o tiro, pensou que ele fosse voltar e lhe fazer de refém novamente, diante disto, jogou-se para fora do carro, correu até a loja desesperada e as pessoas que ali estavam começaram a socorrer-na. Disse que, após dez minutos, os policiais militares chegaram ao local. Afirmou que o autor do crime usava uma máscara vermelha e uma outra cor por baixo, o que dificulta muito o reconhecimento. Alegou que possivelmente o réu seja o agente criminoso. Sustentou que, naquela noite, sacou trezentos reais. Ressaltou que foi abordada no sábado por volta de seis a seis e vinte da tarde. Mencionou que apenas um indivíduo participou de sua abordagem. Disse que, durante o saque, saíram notas de cem reais do caixa. Afirmou que, durante o tempo de quarenta e cinco minutos que ficaram esperando o casal, ele lhe disse que estava com fome e que queria procurar um lance, momento em que disse a ele que se saíssem dali poderiam perder o casal e ele concordou em permanecer no local, mas afirmou que após saírem dali ele iria comer alguma coisa. Esclareceu que é muito desagradável, mas queria demais que o casal aparecesse. Sustentou que a polícia lhe devolveu duzentos e setenta e sete reais, então acredita que ele realmente tenha bebido ou comido

alguma coisa. Ressaltou que havia alguns carrinhos de lance nas proximidades do local. Narrou que, na delegacia, não viu o agente criminoso presencialmente. Alegou que ele estava em um outro espaço, mas era o rapaz que praticou o crime com certeza. Mencionou que havia mais pessoas ao lado dele no momento do reconhecimento. Esclareceu que não teve dúvidas no reconhecimento, especialmente por conta da máscara vermelha que o rapaz reconhecido usava. Disse que a máscara é um detalhe. Afirmou que o reconheceu também pelo tamanho e pelas roupas. Sustentou que sentiu a presença dele ao seu lado e que poderia reconhecer a roupa dele, a camisa branca dele, o jeans dele, que poderia reconhecer qualquer coisa, naquela noite. Ressaltou que, no mercado onde sacaram os primeiros trezentos reais, a declarante viu a arma preta. Narrou que, quanto a outra arma, ele apenas levantou a blusa.

O réu negou os fatos. Disse que infelizmente é um ex-presidiário e por isso está sendo acusado injustamente. Afirmou que estava a trabalho em Sorocaba e infelizmente os policiais o abordaram na saída do seu trabalho. Sustentou que não tem nenhuma relação entre o local em que o prenderam e o local em que aconteceram os fatos. Ressaltou que já foi processado anteriormente e que não tem nada contra as testemunhas que foram arroladas neste processo. Narrou que foi abordado em frente a loja Drogasil. Alegou que estava trabalhando na empresa Construtora Cam. Mencionou que estava se dirigindo ao ponto de ônibus para pegar o ônibus em direção ao seu alojamento, situado em Salto de Pirapora. Relatou que foi muito agredido pelos policiais. Disse que fez exame de corpo delito e foi constatada a existência de hematoma em sua cabeça. Afirmou que o policial moreno que o abordou esfregou seu rosto na muralha, bem como lhe disse que “tinha que segurar” e deu várias volta com o interrogando dentro da viatura da polícia. Sustentou que os policiais lhe abordaram e lhe disseram que o interrogado teria que “segurar tudo que tinha acontecido na região”, caso contrário, eles iriam “encher sua cara de bala”. Ressaltou que perguntou a eles como iria “segurar” uma coisa que desconhecia, mas eles lhe disseram: “não, morreu ali e é seu”. Narrou que outro policial, comandante dos policiais já mencionados, disse: “ó, meu, você tá até de palhaçada com o rapaz aí” “O cara não é de, um robô, para correr de lá e ser preso aqui. Não tem cabimento”. Alegou que, mesmo assim, os policiais das motocicletas, que o abordaram, disseram: “não, é dele e já era tudo” “tudo que aconteceu na cidade, na região, carro, homicídio, é, assalto, tudo vai ser dele, vou jogar tudo nas costas dele. Ex-presidiário não tem valor, mais fácil mil mentiras nossa que uma verdade dele, não vai valer nada diante do juiz”. Mencionou que infelizmente se deparou com essa situação. Negou que estivesse portando arma no momento que os policiais o abordaram. Disse que, na delegacia, não viu ninguém, pois foi conduzido a um calabouço. Afirmou que jogaram algemado no chão de um distrito, junto com um monte de presos machucados, e não viu ninguém o reconhecendo. Sustentou que, no momento em que foi preso, o policial da motocicleta tirou foto do seu rosto. Ressaltou que não foi feito seu reconhecimento na delegacia, pois estava machucado. Narrou que os policiais circularam bastante tempo com o interrogando, pois queriam achar uma forma de lhe forjar um flagrante. Alegou que, no dia que foi preso, portava um molho de chaves e um cinto de ferramentas, referentes ao seu trabalho, pois trabalhou no dia em questão. Mencionou que lhe informaram que iriam fazer um exame na sua mão, mas não sabe o que aconteceu.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria dos dois crimes de extorsão narrados na denúncia por parte do denunciado, pois as vítimas Renata e Henrique reconheceram o réu em Juízo, sem sombra de dúvidas, como sendo o agente criminoso, e a vítima Fabiana, embora tenha informado que o fato de o agente criminoso usar máscara no dia do crime, após apresentados três rapazes a ela, apontou o réu como sendo o possível autor do crime. Some-se a isto o fato de que as três vítimas afirmaram que o agente criminoso portava duas armas de fogo e o réu, logo após o crime, foi abordado pelos policiais na via pública, em razão de possuir as mesmas características indicadas pela vítima Fabiana, portando duas armas de fogo. Ressalta-se que as vítimas Renata e Henrique ficaram muito próximas do agente criminoso, já que este ficou parado na janela do carro, ficando frente a frente com aquelas, e não usava nenhuma proteção no rosto, nem mesmo máscara, o que certamente

facilitou o reconhecimento efetuado em juízo de forma categórica. Importante acrescentar que o fato de essas duas vítimas terem alegado que o autor do crime usava camisa de cor escura, quando na verdade era branca, não afasta a credibilidade dos reconhecimentos efetuados por elas, pois não há dúvidas que ambas fixaram a atenção para o rosto do agente criminoso, conforme sustentado pela vítima Renata, a qual informou que não conseguia parar de olhar para o rosto dele, o que certamente fez com que não prestasse atenção na cor da camisa.

Ademais, a vítima Fabiana sustentou que o réu usava uma máscara vermelha no momento do crime e o réu, quando abordado pelos policiais, usava uma máscara da mesma cor. Não há contradições nos depoimentos apresentados pelos policiais ouvidos em juízo, pois ambos afirmaram, tanto na fase policial quanto em juízo, que primeiramente se dirigiram ao local dos fatos e posteriormente à delegacia.

O fato de os policiais mencionarem, em juízo, que se depararam com a vítima no local dos fatos, mas não mantiveram contato direto com esta naquele momento, mas somente na delegacia, e, na fase policial, afirmarem que fora a vítima, ainda no local dos fatos, que relatou a eles sobre os crimes ocorridos, não invalida o conjunto probatório que demonstra a materialidade e autoria do delito.

A insinuação feita pelo réu, em Juízo, de que houve flagrante forjado, não merece amparo, pois não há nenhuma prova nesse sentido. Atente-se não restou provado que os policiais militares objetivavam prejudicar o réu. Não há nada que ponha em dúvida a lisura das condutas dos policiais mencionados, bem como não há que se questionar o valor probante de seus depoimentos. Ademais, o próprio réu afirmou que não tem nada contra as testemunhas arroladas no processo. Também não é crível que policiais militares atribuíssem a autoria de crime tão grave ao réu sendo ele pessoa inocente. Some-se a isto o fato de que as palavras do réu não merecem credibilidade, pois este apresenta versões contraditórias entre seus interrogatórios, prestados na fase policial e judicial. Note-se que, na fase policial (fl. 15), o réu afirmou que não sofreu nenhuma agressão física ou psicológica por parte dos policiais, já na fase judicial, disse que foi muito agredido pelos policiais. Tal contradição é de grande relevância e demonstra que a versão do réu apresentada em Juízo é falaciosa. Atente-se que, embora o laudo pericial de fls. 83/84 tenha atestado a existência de lesão corporal de natureza leve no réu, não restou provado que tal lesão seja proveniente de agressões efetuadas pelos policiais militares.

Também não é apto a afastar a autoria do réu o fato de os laudos periciais de fls. 210/217 e 371/372 atestarem que as armas encontradas em poder do acusado não apresentavam vestígios de disparo recentes, pois, conforme se constata pela leitura do laudo complementar de fls. 457/461, existe a possibilidade de falso negativo quanto a tais vestígios devido a fatores físicos como, por exemplo, limpeza do interior do cano da arma de fogo e, conseqüentemente, remoção da substância de interesse pericial; e possibilidade de haver substância de interesse presente na peça em quantidade insuficiente para a detecção pela técnica utilizada. O mesmo ocorre com o laudo pericial de fls. 393/396, o qual atestou a não constatação de partículas de chumbo nas mãos do réu, porém, esclareceu que tal negativa pode ser atribuída a limitações da natureza intrínseca e/ou extrínseca inerentes à metodologia químico-analítica utilizada.

O fato de o réu ter sido abordado há aproximadamente oito quilômetros de distância do local dos fatos não exclui sua autoria do crime, pois é perfeitamente possível que ele tenha andado rapidamente ou tenha pegado algum meio de transporte para chegar ao local da abordagem de forma mais rápida.

Ressalta-se que também é perfeitamente possível que o réu, durante o percurso entre o carro da vítima Fabiana e o carro das vítimas Renata e Henrique, tenha tirado a máscara, motivo pelo qual a vítima do primeiro crime descreve que ele usava uma máscara vermelha e as vítimas do segundo crime alegam que ele estava com o rosto descoberto.

Atente-se que o reconhecimento do réu pelas vítimas Renata e Fabiana constou nos termos de declarações destas (fls. 09/12). Não há que se falar em irregularidade de tais reconhecimentos, pois as vítimas mencionadas, em juízo, afirmaram que o réu estava em outro espaço (entende-se outra sala), o que é praxe nos reconhecimentos

efetuados na delegacia, demonstrando claramente que fora pessoal, bem como afirmaram que havia pessoas ao lado dele durante o ato.

A alegação da Defesa de que não houve fundada suspeita para abordagem do réu não merece acolhimento, pois os policiais militares afirmaram que apenas o abordaram porque ele apresentava características idênticas às características do agente criminoso, informadas pela vítima Fabiana, inclusive o uso de máscara vermelha. A qualificadora de restrição de liberdade da vítima Fabiana, como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, também restou provada, pois esta afirmou que ficou mais de duas em poder do réu, tempo demasiadamente excessivo. Some-se a isto o fato de que o acusado a ameaçava o tempo todo, conforme relatado por esta em suas declarações, o que lhe causou mais desespero, tornando o tempo demasiadamente longo, face ao sofrimento pelo qual ela passou.

Também restou provada a qualificadora de ter o crime resultado em lesão corporal grave à vítima Henrique, conforme se constata pelas declarações desta vítima e da vítima Renata e pelo laudo pericial de fls. 398/399.

As consumações dos dois crimes de extorsão também restaram provadas.

Não há dúvidas da prática dos dois crimes de extorsão em continuidade delitiva, pois que o réu praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, espaço e maneira de execução, não havendo que se falar em concurso material. No entanto, não há materialidade dos crimes previstos no artigo 14, caput, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, pois as armas encontradas em poder do réu, logo após as práticas delitivas, certamente são as mesmas utilizadas para a prática dos crimes de extorsão, conforme se constata pelas provas colhidas nos autos. Portanto, há de se considerar o princípio da consunção, em que o crime fim (extorsão) absorve o crime meio (porte ilegal de arma). Impõe-se, portanto, a absolvição do acusado em relação a estes crimes por atipicidade.

Assim, resta provada a prática pelo réu dos crimes previstos no artigo 158, § 3º (vítima FABIANA), e no artigo 158, § 3º, segunda parte, c.c. o artigo 159, § 2º (vítimas HENRIQUE e RENATA), na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal;

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos arts. 59 e 60 do Código Penal, face aos maus antecedentes do réu, conforme comprova a certidão de fls. 53/58 (Processos n. 006996-95.2006 e n. 007780-72.2006), bem como face à violência psicológica exercida contra as vítimas, superior àquela necessária para a execução dos delitos, conforme se constata pelas declarações apresentadas por elas, oportunidade em que ficou claro o grande temor causado em cada uma delas, aumento as penas bases em 1/4, fixando-as em 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, para a vítima Fabiana; e em 20 ANOS DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA, para as vítimas Renata e Henrique. Fixo as penas de multa no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu. Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstâncias atenuantes de pena. Por outro lado, face à existência da agravante da reincidência, conforme comprova a certidão de fls. 53/58 (Processo n. 004859-66.2015), aumento as penas em mais 1/6, que resultam em 08 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA, para a vítima Fabiana; e em 23 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 14 DIAS-MULTA, para as vítimas Renata e Henrique.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, em atendimento ao disposto no artigo 71 do Código Penal, levando-se em conta que os crimes praticados pelo réu foram perpetrados em continuidade delitiva é imperiosa a exasperação da pena. Considerando que foram dois crimes e que as penas aplicadas são diversas, aumento a mais grave delas em 1/6, fixando a pena final em 27 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 28 DIAS-MULTA. Ressaltando que as penas de multa devem ser aplicadas distintas e integralmente, em atendimento ao disposto no artigo 72 do Código Penal.

Em razão da quantidade da pena, fixo o regime FECHADO para início de cumprimento desta, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. Some-se a isto o fato de o réu ser reincidente, o que afasta a aplicação de regime menos rigoroso, conforme dispõe o artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, ressaltando que

somente o regime fechado se mostra inicialmente apto à tentativa de emenda do réu. O réu não poderá recorrer em liberdade, face aos seus maus antecedentes e a sua reincidência, requisitos que evidenciam existir ofensa à garantia da ordem pública, caso seja colocado em liberdade.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base apenas a quantidade da pena imposta, mas também circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o mais adequado e recomendado no presente caso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais ou morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e condeno o réu PEDRO BISPO GONÇALVES à pena de 27 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 28 DIAS-MULTA, no regime inicial fechado, não podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 158, § 3º, e ao artigo 158, § 3º, segunda parte, c.c. o artigo 159, § 2º, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Encaminhem-se as armas apreendidas nos autos ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, conforme estabelecido no artigo 25 da Lei n. 10.826/2003. Quanto aos demais objetos apreendidos (fl. 23), não havendo interesse na restituição, no prazo de noventa dias após o trânsito em julgado da sentença, determino o perdimento e autorizo a destruição. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas "ex lege".

Deixo de conceder os benefícios da justiça gratuita ao réu, conforme requerido à fl. 170, em razão da ausência de documento que comprove sua hipossuficiência.

Intimem-se as vítimas.

P.I.C.

Sorocaba, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA